

Objeto: Impugnar determinadas pruebas de la excepción presentadas por la actora-excepcionada y que fueran admitidas por la providencia de admisión de pruebas en la excepción de falta de acción de fecha 24 de Octubre de 2023, registrada en el Sistema Judisoft© en <https://www.csj.gov.py/verificarDocumento/Default.aspx?c=bfhghg&o=h>, copia disponible en <http://ifc.expedient.es.eu.org/2668787..> -----

Wilson Villalba, ab., Matrícula Corte Suprema de Justicia 7407, en nombre y representación de Club Independiente F.B.C., según testimonio de poder que se halla agregado, en los autos caratulados «Gustavo Daniel Godoy Torres y otros c. Club Independiente F.B.C. s. Retención De Inmueble Por Cobro De Mejoras», a Vuestra Señoría respetuosamente digo:

Que vengo por el presente escrito a impugnar pruebas ofrecidas por la excepcionada, las que son: -----

De manera genérica y por una misma razón.

Las ofrecidas fuera de plazo mediante el escrito de ofrecimiento de pruebas en la excepción de fecha 13 DE OCTUBRE DE 2023, que fuera registrada en los servidores de la Corte Suprema de Justicia en <https://www.csj.gov.py/appseguridad/sello/home/validador/?code=708AA196E936B9CC99F54A2EFA859FBB>, copia disponible en <http://ifc.expedient.es.eu.org/2665283.pdf>. -----

Las mismas están mayormente comprendidas también en la lista que sigue. -----

De manera enumerada y en razón varia.

1. Documentales que implican testificales.
- a) Planilla de cómputo métrico, presupuesto y plano realizadas por una profesional Arquitecta Nathaly González con Reg. 3528.-----

b) Contrato de servicios de maestro albañil y facturas de pago de agua potable.-
2. Constancias de otros expedientes judiciales o administrativos.
- a) Informe remitido por la Municipalidad de Pedro Juan Caballero. -----

b) Notas remitidas a la Municipalidad de Pedro Juan Caballero solicitando permiso y comunicando la frustración de posesión. -----

c) Resoluciones recaídas en el juicio de desalojo planteado contra de la excepcionada.
3. Documental. -----

a) Tomas fotográficas del antes y después de la fracción del inmueble principal. -

Todo a tenor de los extremos de hecho y de derecho que paso a exponer. -----

Títulos y subtítulos

1 PLAZO DE PRESENTE ESCRITO. 3

2 DE MANERA GENÉRICA Y POR UNA MISMA RAZÓN: EXTEMPORANEIDAD. 3

3 DE MANERA ENUMERADA Y EN RAZÓN VARIA.. . . . 4

3.1 Preliminar. 4

3.2 Primera observación: carácter de los contratos. 5

3.3 Segunda observación: contenido de los contratos del caso.. . . . 5

4 IMPUGNACIONES.. . . . 6

5 DOCUMENTALES QUE IMPLICAN TESTIFICALES. 7

5.1 Planilla de cómputo métrico, presupuesto y plano realizadas por una profesional Arquitecta Nathaly González con Reg. 3528. 7

5.1.1 Principio de originalidad de la prueba. 7

5.1.2 Inconducencia. 8

5.2 Contrato de servicios de maestro albañil y facturas de pago de agua potable. . . 9

5.3 Constancias de otros expedientes judiciales o administrativos. 10

5.4 Informe Remitido por la Municipalidad de Pedro Juan Caballero 11

5.4.1 Notas remitidas a la Municipalidad de Pedro Juan Caballero solicitando permiso y comunicando la frustración de posesión. 12

5.5 Tomas fotográficas del antes y después de la fracción del inmueble principal.. . . 12

6 ADENDA. 13

6.1 Trivialidad. 13

7 PRUEBAS.. . . . 13

8 DERECHO. 13

9 PETITORIO. 13

§ 1. Plazo de presente escrito.

Tal vez haga falta una aclaración en cuanto al plazo de presentación. De su propio acápite y de su contenido surge de que no me estoy oponiendo a la apertura de la causa a prueba sino a la producción de ciertas pruebas en particular. -----

Esto es, estoy en plazo. -----



§ 2. De manera genérica y por una misma razón: extemporaneidad.

La actora ofreció sólo algunas pruebas al contestar la demanda y el escrito de fecha 15 de septiembre de 2009 por la cual la actora contesta la falta de acción, que fuera registrada en los servidores de la Corte Suprema de Justicia en <https://www.csj.gov.py/appseguridad/sello/home/validador/?code=E3E5BA2A34AE3749DB9B72028CDC2C22>, copia disponible en <http://ifc.expedient.es.eu.org/2641300.pdf>. -----

Las ofreció de manera breve, mediante escrito de contestación de la demanda e interposición de la excepción de falta de acción fecha 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023, que fuera registrada en los servidores de la Corte Suprema de Justicia en <https://www.csj.gov.py/appseguridad/sello/home/validador/?code=6172223EE3B8F15D2AC2C0F7C73403E9>, copia disponible en <http://ifc.expedient.es.eu.org/2630917.pdf>: -----

Ofreció: -----

1. Rescisiones de los contratos privados de cesión de derechos y acciones —la cual ya no fue admitida— y «todos los documentos acompañados en mi escrito inicial de la demanda».-----
2. Testificales de los Sres. PATRICIA MÓNICA BARRIOS, VÍCTOR MANUEL SANTACRUZ TORRES Y MARCOS KAILEN ALMEIDA ROJAS. -----

La restante prueba la ofreció mediante el escrito de ofrecimiento de pruebas en la excepción de fecha 13 DE OCTUBRE DE 2023, que fuera registrada en los servidores de la Corte Suprema de Justicia en <https://www.csj.gov.py/appseguridad/sello/home/validador/?code=708AA196E936B9CC99F54A2EFA859FBB>, copia disponible en <http://ifc.expedient.es.eu.org/2665283.pdf>, unos días después. -----

Pero, el Código Procesal Civil dispone: -----

Art. 227.- Planteamiento de las excepciones y traslado. Con el escrito en que se opusieren las excepciones, se agregará toda la prueba documental y se ofrecerá la restante. De todo ello se dará traslado al actor por seis días, quien deberá cumplir con idéntico requisito.

Así que sin entrar a tallar mucho en el tema las restantes pruebas son de por sí extemporáneas. No hace falta enumerar lo que no tiene ya ningún valor. -----

Este escrito hubiera terminado acá si no fuera porque la providencia de admisión de pruebas en la excepción de falta de acción de fecha 24 de Octubre de 2023, registrada en el Sistema Judisoft© en <https://www.csj.gov.py/verificarDocumento/Default.aspx?c=bffhghg&o=h>, copia disponible en <http://ifc.expedient.es.eu.org/2668787>, admitió alguna de ellas. -----



§ 3. De manera enumerada y en razón varia.

§ 3.1. Preliminar.

Cuando se ofrecen pruebas en un juicio, se debe argumentar en torno a lo que esa prueba desea constatar, es decir, a los hechos que se pretenden probar. La prueba en el procedimiento civil es una actividad procesal de parte, dirigida a demostrar al Juez o Tribunal la certeza positiva o negativa de los hechos.¹ -----

Al intentar examinar la razón por la cual está ofrecida —y admitida— como prueba de la presente excepción la documental que se señala bajo el punto (§ 5, pág. 7) —por ejemplo— no halle un párrafo de la contestación de la excepción que se refiera a ella. Ya había sido

¹Juan Antonio García Amado. *Decidir Y Argumentar Sobre Derechos*. Tirant Lo Blanch, 2017. URL: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/33292.pdf>, págs. 37-38. Agrega el autor: «El derecho es praxis, y como praxis debe entenderse y analizarse. Ciertamente, hay unos materiales originarios o una materia prima con los que esa práctica opera, como enunciados normativos, esquemas de razonamiento, argumentos estandarizados. No olvidemos que aquellos muy influyentes autores alemanes que durante el nazismo habían sido agresivos antipositivistas y defensores del “sano sentimiento popular” (gesundes Volksempfinden) como parámetro de juridicidad, se volvieron iusmoralistas acérrimos después de 1945 y pusieron las bases de lo que sería la Jurisprudencia de Valores y de la tesis de que la Constitución es “un orden objetivo de valores”. Solo con pensar en Theodor Maunz o Karl Larenz ya vienen los escalofríos (v.gr., los cánones de interpretación), máximas que sintetizan viejos principios o pautas de “sentido común jurídico”, etc., pero no se trata de objetos que estén ahí afuera y que, analizados por el investigador o el operador jurídico, vayan a revelar los contenidos predeterminados de lo jurídico o la única solución correcta para un caso. Con esos materiales se razona intersubjetivamente, se argumenta, y en ese argumentar está la clave constitutiva de lo jurídico.»

ofrecida con la demanda, mucho que hacer acá no tiene salvo que sonsaquemos su sentido del escrito de contestación y efecto el mismo señala un deseo —fallido: -----

«A lo que queremos llegar con estas manifestaciones, es que el acto realizado, es decir, la cesión de derechos y acciones nunca se materializó, y la suscripción de hace tres años atrás², no impide que podamos reclamar judicialmente el cobro de los gastos que efectuamos en los lotes municipales.»

Esa es la razón tras las inconducentes pruebas. Eso es «a lo que quieren llegar». La excepcionada cree que «la cesión nunca se materializó» y que de haberse materializado no cedió los derechos que se reclaman en el principal. -----

Estas aseveraciones —la frase es de Pauli— ni siquiera son falsas. -----

§ 3.2. Primera observación: carácter de los contratos.

Una mala lectura de un texto redactado bajo el signo de la prisa dio lugar a que en el Derecho Continental, hasta Vélez incluso creo, se entendiera que existían contratos que se perfeccionaban solamente con la entrega de la cosa: comodato, depósito, mutuo. -----

Los demás contratos eran consensuales si bien muchos países guiados por Alemania existieran los *modos*. Esos *modos* servían para adquirir la propiedad una vez que el negocio se hubiera realizado, claro. No viene al caso, pero Vuestra Señoría podría indagar en su tiempo libre acerca de la manera en que Freitas solucionó el problema: cuanto menos es simpático. --

En el Código Argentino ya ni el mutuo es real. Esa decimonónica clasificación de los contratos ha desaparecido. Vuestra Señoría puede hallar una discusión extensa, divertida, leída e inteligente sobre el punto en Roberto Moreno. *Los Contratos Reales Subsisten. Pero No Son Verdaderos Contratos. (Con Una Coda Con Provocaciones Sobre La Teoría General Del Contrato)*. Revista De La Corte Suprema De Justicia, jul. de 2014. URL: <http://pub.corte.si.eu.org/Roberto-Moreno-Los-CR-subsisten-pero-no-son-contratos.pdf>.

Los *derechos* que cedió la actora no son cosas —se trata de una cesión de derechos— y naturalmente que se perfeccionó con el acuerdo de voluntades. -----

§ 3.3. Segunda observación: contenido de los contratos del caso.

El segundo ruido de la frase que he copiado es el de que el contrato no cede lo que en estos autos se reclama: -----

²Mejor: «la suscripción de tres años atrás».

Este, por lo menos, es un buen tópico: ¿Qué cedemos en la «Cesión de Derechos Posesorios».

La posesión no. No quise mencionar la larga y malentendida disputa Ilhering-Savigny³. No quiero hacerlo ahora: bastará que conocer que la posesión se entiende o como derecho o como hecho. -----

Si decimos que la naturaleza jurídica de la posesión es la de ser un hecho, no podríamos establecer que lo cedido en este contrato es la posesión, pues lo que en él se ceden son derechos no hechos.-----

Esta imposibilidad empero, no podría hacer desaparecer el contrato agregado a autos, ni la expresión de voluntad contenida en ella, ni el hecho de que en realidad estamos ante un contrato que no tiene nada de inusual y que se suele celebrar a menudo; así que el misterio subsiste.-----

Nos queda entenderlo como derecho; entonces se cedería el derecho a poseer en el futuro y ¿solo eso?. Se ceden todos los derechos inherentes a la posesión. Salvat señala que hay autores que enumera más de setenta. Una autora, cataloga un número bastante menor de los derechos que se ceden mediante con la cesión de derechos posesorios:⁴ -----

- I– las acciones posesorias, -----
- II– la posibilidad de usucapir, -----
- III– la propiedad de los frutos que perciba; presumir la propiedad de ella, -----
- IV– el derecho a ser indemnizado de las mejoras necesarias y útiles que hubiera realizado y que corresponde al poseedor de buena fe, -----
- V– y para ese mismo caso, el derecho de retener la cosa hasta ser pagado de ese crédito.

TL;DR El abanico es amplio y cada vez los autores lo amplían más. Numerarlos no es el objetivo de este escrito. Resumen: -----

Los contratos del caso transmitieron efectivamente lo que en autos se reclama. -----

§ 4. Impugnaciones.

Asimismo también las pruebas deben ser conducentes, en este caso, deben estar dirigidas a contener la argumentación de la demandada. Y ella se reduce solamente a un hecho fácilmente comprobable o falsable: -----

³En el cuál no se perfila un ganador, aún hoy en que el *Game of Life*TM ya entró en etapa de *alargue*.
⁴Crf. Marina Mariani. *Derechos Reales*. Zavalia, 2004, pág. 193.

Los derechos que los demandados reclaman en el caso, ya no son suyos por haberlos cedido.

Cualquier prueba que de manera apriorística no aparezca como dirigida a ella y solamente tienda a llenar de objetos inútiles el trámite de la excepción, deben ser rechazadas. ---

§ 5. Documentales que implican testificales.

He querido asociar bajo un mismo título las documentales de terceros: las ataco de manera indiferenciada. -----

§ 5.1. Planilla de cómputo métrico, presupuesto y plano realizadas por una profesional Arquitecta Nathaly González con Reg. 3528.

§ 5.1.1. Principio de originalidad de la prueba. Diversas son las razones que hacen a esta prueba inadmisibile. Aunque nada se ha dicho sobre lo que quiere probar, he establecido antes qué es lo que intenta probar la excepcionada. Pero hagamos, Vuestra Señoría, por un momento caso omiso de lo que de dilucidado. Considerado así, en abstracto, qué es ese documento en esta causa: un documento que podría establecer: cálculos, precios de materiales y el levantamiento de planos, establecidas estas mediante el conocimiento especializado de una Arquitecta. -----

Es decir, tanto por su naturaleza, como por la calidad de quien la compuso, esa instrumental es una pericial. -----

El principio de originalidad de la prueba tiene se manifiesta, por ejemplo, en el artículo 373 del Código Procesal Civil que establece la inadmisibilidad de los informes que manifiestamente tiendan a sustituir o a ampliar otros medios de prueba que correspondan, ya sea por ley o por la naturaleza de los hechos.⁵ -----

Pero es un principio procesal por el cual cada medio probatorio nominado (es decir, enumerado por el Código) tiene asignado una función particular y en algunas oportunidades una actividad y valor excluyente respecto de los demás. -----

Principio este último, llamado de la originalidad de los medios de prueba, según el cual los medios probatorios no resultan admisibles si manifiestamente tienden a sustituir o ampliar

⁵Cfr. Liza A. Ramirez Salinas. «Principios Generales Que Rigen La Actividad Probatoria». En: *Revista La Ley* (2005). Ed. por La Ley, págs. 1028-1039.

otro medio de prueba que específicamente corresponda por la ley o la naturaleza de los hechos controvertidos.-----

Por ello, verbigracia, si se pretende agregar documentos al proceso, éstos deben ofrecerse como tales (prueba documental) y no como prueba informativa; si se quiere acreditar la autenticidad de una firma, el medio más adecuado al que debe acudir es la pericial caligráfica y no la prueba testimonial; el testimonio no es hábil cuando existen procesalmente medios más idóneos para llegar a la comprobación de los hechos controvertidos, como sería la documental para acreditar la existencia un contrato o sus cláusulas; etcétera.⁶-----

§ 5.1.2. Inconducencia. Es obvio que determinar que tal o cual inmueble, cuya relación con el caso tampoco se explica y que habrá que indagar, tiene tales y cuales superficies no puede enervar el hecho de que: -----

Los derechos que los demandados reclaman en el caso, ya no son suyos por haberlos cedido.

Propongamos un *ex-hypothesi*: los actores construyeron en el lugar varios rascacielos; todos ellos compiten en altura con los de Manhattan y en belleza con cualquier edificio de Bruxelles y que tuviera que acudir a Secretaría el propio Gaudí a reconocer su conocida firma. ¿Y —al efecto de la excepción— qué? -----

Seguramente que presencia tan ilustre como la propuesta causaría toda clase de estupor⁷. Pero nada más. -----

Por que nada más que lo controvertido habrá que indagar en el caso puntual: y ese es el *quid* de la excepción de falta de acción. -----

Dice un autor que ya he citado: -----

«c) Debe tener también relación con la cuestión que se ventila. Recaudo que posee una doble implicancia: por un lado, es menester que el hecho que se alega sea susceptible de influir en la sentencia de la causa, porque los hechos intrascendentes o inconducentes, servirán tan sólo para introducir una perturbación inútil en los procedimientos.»⁸

Por el otro, el hecho alegado no debe importar una variación de la litis por la alteración de alguno de sus elementos (sujetos, objetos y causa), pues ello importaría una modificación

⁶Cfr. Hilda Gladis Estigarribia de Midón y Marcelo Sebastián Midón. *Manual De Derecho Procesal Civil*. La Ley/Thomson Reuters, 2014, pág. 301.

⁷Sobre todo porque vivió en del S. XIX.

⁸Cfr. Estigarribia de Midón y Midón, *óp.cit.*, pág. 287.

de la de la excepción de falta de acción. Recordemos al respecto que la litis no varía por la invocación de un hecho que consolide, modifique o extinga el derecho que fundamenta la pretensión o la defensa, o que confirma, complementa o desvirtúa los hechos que se hubieran expuesto en la demanda y en la contestación, para el caso, en la excepción y su contestación.⁹ -----

§ 5.2. Contrato de servicios de maestro albañil y facturas de pago de agua potable.

Claramente, esta prueba es inconducente. -----

Antes de continuar quisiera hacer algunas precisiones sobre estas oposiciones. No ignoro que el principio es la de la que las pruebas se admitan. Deben ser admitidas todas las pruebas posibles, total el juez juzgará luego, podría decir. -----

Además, existe un principio que señala que en caso de duda, se debe admitir la prueba. La argumentación en torno suele ser del orden: -----

«Muchas veces,se dan circunstancias en que los elementos probatorios parecerían carentes de contenido, pero a la vez ellos esconden en su interior chispas de verdades que hacen a la realidad buscada, las cuales una vez producidas de manera adecuada dan vida a los hechos».^{10 11}

También es cierto que conozco versos de mejor porte: -----

Como duerme la chispa en el guijarro
y la estatua en el barro,
en ti duerme la divinidad.

Y sí puede ser, pero mayormente no. -----

Además, existe una prohibición: -----

Art.247.- ... (...)... No serán admitidas pruebas que fueren prohibidas por la ley, manifestamente improcedentes, superfluas o meramente dilatorias; si lo hubieren sido, no serán consideradas en la sentencia.

⁹Cfr. ibíd., pág. 287.

¹⁰Ramirez Salinas, óp.cit.

¹¹Como Vuestra Señoría habrá notado, la cita la extraje del mismo texto que antes usé para apuntalar algunos extremos de derecho. El artículo de Ramírez Salinas es notablemente conciso, de factura impecable; pero es que hay pasajes difíciles en toda obra. Cuando su personaje decide por el plomo antes que el oro y la plata, Shakespeare tampoco sabe qué razones dar: «*Thy paleness moves me more than eloquence*» dice Bassanio. Excelente. Pero no convence a nadie.

Esta prohibición es considerada fundamental para que la prueba no sea admitida por muchos autores. Citaré a uno que se decanta en cada caso por la admisión de la prueba, pero hace esta salvedad: -----

«Pruebas pertinentes son aquellas que recaen sobre hechos pertinentes, es decir, relacionados con el litigio del proceso contencioso o con la materia del proceso voluntario o del incidente y que influyen en su decisión (en realidad la pertinencia se refiere a los hechos objeto de la prueba y no a ésta) ; pruebas impertinentes o irrelevantes son las que tienen por objeto hechos que por ningún aspecto se relacionan con el litigio o la materia del proceso voluntario o de incidente y que por tanto no pueden influir en la decisión. Las pruebas impertinentes son inadmisibles, aun cuando sean conducentes por estar legalmente permitidas; son dos nociones distintas, que a menudo se confunden. Una prueba puede ser conducente pero impertinente o inconducente a pesar de su pertinencia. La pertinencia de la prueba es una cuestión de hecho y el juez debe examinarla al momento de decidir sobre su admisibilidad, con un criterio amplio, en forma de no rechazarla sino cuando ... aparezca indudable o evidente, prima facie, sin per- juicio de volver sobre ello en la sentencia o el auto que falle el incidente (cfr., núms. 80 y 96).»¹²

§ 5.3. Constancias de otros expedientes judiciales o administrativos.

Cuando se presentan expedientes administrativos o judiciales en un juicio civil, es necesario presentar los documentos completos y contextualizados, en lugar de copias parciales o descontextualizadas. -----

Esto se debe a que la autenticidad y fiabilidad de los documentos debe establecerse, y esto solo puede hacerse presentando los documentos completos y originales. Además, la presentación de copias parciales o descontextualizadas puede considerarse engañosa o manipuladora. -----

escrito de fecha 15 de septiembre de 2009 por la cual la actora contesta la falta de acción, que fuera registrada en los servidores de la Corte Suprema de Justicia en <https://www.csj.gov.py/appseguridad/sello/home/validador/?code=E3E5BA2A34AE3749DB9B72028CDC2C22>, copia disponible en <http://ifc.expedient.es.eu.org/2641300.pdf>

A veces no es posible presentar siquiera una copia, en estos casos se debe señalar tal imposibilidad. Tampoco abogo porque siempre y en todo momento se deba presentar copias desde la carátula hasta la última actuación. Ello además de un exceso inútil caería dentro de lo que la doctrina llama «exceso ritual manifiesto». -----

¹²Devis Echandia. *Teoría General Del Proceso*, pág. 512, pág. 537.

§ 5.4. Informe Remitido por la Municipalidad de Pedro Juan Caballero

No hay contexto alguno para este informe. Termina con un acta que quizás esté transcrita en el expediente y cuya mejor lectura es esta: -----

En la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento del Amambay de la República del Paraguay, a los 29 días del mes de marzo del año 2019, siendo 09:00 en cumplimiento del proveído de fecha 26 de marzo del año 2019. Dictado en los autos Caratulados Independiente Fútbol Club contra Edgar Waldemar. [ilegible] Lis Echagüe. [ilegible] Abel Figueredo Trinidad Martínez Cabañas, Teófilo Ramón Gamarra, Cardozo y ocupantes precarios sobre desalojo. [ilegible] Número 44, Foja 132. Año 2019. Dictado por la jueza en lo civil del segundo turno. Circunscripción Judicial Amambay Abogado Carlos V. Alvarenga Gross y por instrucciones recibidas del mismo yo el actuario judicial Ricardo Aníbal. [ilegible] me constituí en el inmueble objeto de la litis. Sito sobre las calles 15 de agosto, Esquina General Roa, de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Una vez en el referido lugar, fui recibidos por los señores Celso Waldemar [ilegible] Luis Echagüe Martínez Cabañas. Acompañada del abogado Wilberto Pérez Ávalos, se hace constar la presencia también de los señores Ronald Argüello López [ilegible] Cubas [ilegible] Núñez Lesme Rodríguez [ilegible] perteneciente a la Comisión directiva del Club Independiente. A los mismos se les explica el motivo de la diligencia. expresando que de los demandados ocupan una zona inmueble [ilegible] En estado. El abogado Gilberto Pérez solicita la palabra y manifiesta en la resolución y el plano que se acompaña a foja 067 autos consta solamente de 51 metros por diez y ocho metros, no 103 metros con 75 centímetros. También presenta una copia simple de la nota dirigida al intendente municipal de fecha 080 7 de marzo de 2019, con mesa de entrada. Expediente número 17 379 de fecha ocho marzo 2019. También una nota dirigida al presidente de la Junta Municipal de fecha 15 de marzo, con fecha de mesa de entrada 22 de marzo, ambos del corriente año. El mismo documental original. En este estado se autoriza, se saquen tomas fotográficas, las que una vez reveladas pasarán a formar parte de la presente, no existiendo nada más que agregar, se da por terminado el acto. Previa lectura y ratificación de su contenido firmado conmigo los presentes.

Como se puede notar, los pasajes ilegibles abundan... Pero por lo que se puede entender la prueba intenta invalidar la existencia y extensión de una medida cautelar de no innovar. La misma existió y fue suficiente pero ni aun yo mismo que estoy escribiendo estas líneas tengo aún la copia de ese expediente en mis manos. Por lo que mis aserciones se basan en información varia que no puedo exhibir. Bien, lo mio es una irresponsabilidad, lo de ellos es un error procesal por el cual esta prueba no puede ser admitida. -----

§ 5.4.1. Notas remitidas a la Municipalidad de Pedro Juan Caballero solicitando permiso y comunicando la frustración de posesión.

Exagero al mostrar esto como constancia de un expediente, en realidad, así de manera independiente no es sino una prueba constituida por la

misma parte actora. -----

Solo extensivamente se lo puede entender como parte de un expediente cuyas constancias no fueron acercadas. -----

Se entiende, con algo de buena intención que tal expediente empezó, pero no se nos dice si concluyó porque si lo hizo no hay razón alguna para que no agreguen tales constancias. -

« cuando se trata de los mismos hechos, aunque planteados por otras personas en causas judiciales que se encuentran en trámite, la prueba que aquí se produce se puede aplicar en otro proceso permitiendo complementar la que tiene producción donde se requiere. Las “constancias de otros expedientes judiciales no terminados” no es una prueba en sí misma, porque en definitiva lo que se pretende hacer valer son los medios actuados en otra causa, de manera que para admitir su incorporación es necesario que no afecten el derecho de control y de contraprueba que tiene la parte a quien se opone.

»De otro modo, podría darse el caso de pruebas adquiridas por vías ilegítimas, en cuyo caso el valor probatorio va a depender de la mayor o menor amplitud que se hubiera acordado al derecho de contradicción.»¹³

§ 5.5. Tomas fotográficas del antes y después de la fracción del inmueble principal.

Qué es lo que esta intenta demostrar, no lo sé, pero sé que no es el quid de la presente excepción, es decir, el hecho de que la actora ha cedido los derechos que reclama. -----

A estas alturas el punto aparece claro. -----

«§ 5. Pruebas esenciales y pruebas superfluas. - Los jueces sólo están obligados a considerar la prueba que estimen adecuada para la solución del caso y no todas las que se hayan producido. No tienen el deber de ponderar una por una y exhaustivamente todas las probanzas; basta que lo hagan respecto de las que estimen conducentes o decisivas para resolver el caso (CSJN, 14/3/93, JA, 1994-II-222). pudiendo preferir algunas de las pruebas producidas a otras, y omitir toda referencia a las que estimaren inconducentes o no esenciales (SCBA, 15/6/89, DJBA, 136-459)»¹⁴

¹³Osvaldo Alfredo Gozaíni y Argentina. *Código procesal civil y comercial de la Nación comentado y anotado*. La Ley, 2006, pág. 235.

¹⁴Carlos Eduardo Fenochietto. *Código procesal civil y comercial de la nación comentado y concordado con*

§ 6. Adenda.

§ 6.1. Trivialidad.

Quiero notar lo trivial de esta demanda. Su decurso es para nada. Su objetivo es vano. Por un momento imaginemos que la actora gana. Para cuando, aún no está ejecutoriada su sentencia, ya lo estará la de daños y perjuicios cuya estimación preliminar exceden varias veces el monto de esta. -----

Quienes hoy solicitan retención, impidieron, durante años, de manera ilegal, la implementación de programas que no hubieran beneficiado solamente a mi mandante, sino que a la comunidad entera. -----

§ 7. Pruebas.

Las constancias del presente expediente. -----

§ 8. Derecho.

Fundo la presente oposición en lo dispuesto en los artículos citados del Código Civil, la jurisprudencia y doctrina aplicables al caso. -----

§ 9. Petitorio.

Por lo brevemente expuesto a Vuestra Señoría solicito: -----

1. Tenga por presentada la oposición a las pruebas descritas de manera pormenorizada en el presente escrito. -----
2. Previo, trámites de rigor, de la misma corra traslado a la adversa por el plazo de ley.
3. Dictar resolución haciendo lugar a la presente oposición, con costas. -----

PROVEER DE CONFORMIDAD. SERÁ JUSTICIA.

el código procesal civil y comercial de la provincia de Buenos Aires. Ed. por Arazi Roland, Argentina. Códigos y Buenos Aires (Provincia). Códigos. Buenos Aires Astrea, 1987. URL: <http://biblio.econ.uba.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=165367>, pág. 466.

Wilson Villalba, ab.
wilson@villalba.is

